

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018130-07.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 16ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 16ª VF DO RIO DE JANEIRO (CIVIL) EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO (PREVIDENCIÁRIO). PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CAUSA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 16ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do presente conflito de competência para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5069664-24.2024.4.02.5101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5018130-07.2025.4.02.5101

510015600503 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018130-07.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 16ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16ª. Vara Federal do Rio de Janeiro em face do Juízo da 39ª. Vara Federal do Rio de Janeiro.

A presente demanda foi livremente distribuída para a 39ª VF/RJ, que assim se manifestou quanto à sua competência:

"A 39ª Vara Federal/RJ possui competência exclusivamente para "feitos que envolvam benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral de Previdência Social" (RGPS), a teor do art. 8, III e art. 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de Julho de 2024.

Considerando que o pedido da parte autora não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas, declaro, de ofício, a incompetência absoluta desta Vara Federal.

Redistribua-se o presente a uma das Varas Federais do Rio de Janeiro, com competência cível."

Os autos, então, foram redistribuídos para a 16ª VF/RJ, que suscitou o presente conflito nos seguintes termos:

"Trato de ação ajuizada por LUSIETE RAMOS LINS em face da UNIÃO FEDERAL, com a qual objetiva, em síntese, o restabelecimento do pagamento de benefício vinculado ao Programa Bolsa-Família.

O feito foi distribuído, inicialmente, ao Juízo da 39ª Vara Federal que, na decisão (evento 3, DESPADEC1), declarou sua incompetência para processar e julgar o presente feito e determinou a redistribuição dos autos a uma das Varas Federais do Rio de Janeiro, com competência Cível, conforme inteiro teor da aludida decisão transcrita a seguir:

"A 39ª Vara Federal/RJ possui competência exclusivamente para "feitos que envolvam benefícios previdenciários mantidos no Regime Geral de Previdência Social" (RGPS), a teor do art. 8, III e art. 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de Julho de 2024.

Considerando que o pedido da parte autora não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas, declaro, de ofício, a incompetência absoluta desta Vara Federal.

Redistribua-se o presente a uma das Varas Federais do Rio de Janeiro, com competência cível."

É o relatório. Decido.

Como consabido, a Resolução nº 9 TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024, que dispõe sobre a competência territorial e em razão da matéria das varas federais, juizados especiais federais e turmas recursais e dispõe sobre a equalização de carga de trabalho na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, estabelece que, nos termos dos arts. 8º III e §2º, e artigo 16 e 17 da aludida Resolução, que as Varas Previdenciárias da Capital (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais), todas com juizado especial federal adjunto, detêm competência privativa para processar e julgar toda matéria previdenciária, do juízo comum e do juizado especial, afeta à Justiça Federal, inclusive os feitos que envolvam os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como, aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

Confiro:

TÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

(...)

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º;

(...) §2º A matéria previdenciária abrange os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, os instituídos pelos arts. 7º, II, e 203, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como aqueles previstos na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

(...)

Seção III

Varas Previdenciárias

Art. 16. A jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a restrição ou ampliação de competência determinada em razão da redistribuição por equalização, prevista no Título III.

Art. 17. A 9ª, 12ª, 13ª, 25ª e 31ª Varas Federais da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro detêm também competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam propriedade industrial e intelectual, inclusive marcas e patentes.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a restrição ou ampliação de competência determinada em razão da redistribuição por equalização, prevista no Título III.

Eis, por sua vez, o que dispõem os arts. 7, II, e 203, bem como, o artigo 204, todos da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

Art. 203 1. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Ora, o caso presente envolve matéria relacionada ao benefício social regido pela Lei n. 14.601/2023, que assim dispõe, in verbis:

Art. 1º Fica instituído o Programa Bolsa Família, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em substituição ao Programa Auxílio Brasil, instituído pela Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021.

(...)

Art. 3º São objetivos do Programa Bolsa Família:

I - combater a fome, por meio da transferência direta de renda às famílias beneficiárias

II - contribuir para a interrupção do ciclo de reprodução da pobreza entre as gerações; e I

II - promover o desenvolvimento e a proteção social das famílias, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens em situação de pobreza.

(...)

Portanto, este Juízo não tem competência para o exame jurisdicional de matérias de natureza assistencial/ previdenciária, no caso, a concessão e/ou restabelecimento de benefício social consistente no Bolsa Família.

Nessa perspectiva, considerando a divisão de competência prevista na referida Resolução, e, tendo em vista o decidido pelo e. TRF da 2ª Região no Conflito de Competência de n. 5012877-49.2024.4.02.0000/RJ, suscito conflito negativo de competência, na forma do artigo 66, II, do CPC, a ser dirimido pela Turma Recursal.

Comunique-se ao Juízo suscitado, da 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro, via email, enviando-se cópia da presente decisão.

Tendo em vista que a relação processual ainda não se aperfeiçoou, dê-se ciência apenas à parte autora da presente decisão.

Suspenda-se, desde já, o feito até o julgamento do incidente, pelo E. Turma Recursal."

Passo a decidir.

VOTO

Na demanda originária, a parte autora informa que não recebe qualquer benefício previdenciário ou assistencial, que não é beneficiária do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, nem pensionista, e que sua renda familiar não ultrapassa 03 (três) salários mínimos.

Assim, requer seja restabelecido o programa do Bolsa Família/Auxílio Brasil desde o dia 11/08/2023, data em que afirma ter solicitado o restabelecimento de tal programa.

Pois bem, da análise dos autos originários (5069664-24.2024.4.02.5101), verifica-se que a parte autora não pretende a concessão, a revisão e nem o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial.

Na verdade, trata-se de ação interposta pela parte autora em face da União em que se pretende o restabelecimento de sua inclusão no Programa denominado Bolsa Família, a qual se reveste de natureza administrativa e não previdenciária, consoante jurisprudências que colaciono a seguir:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE POSTULA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DENOMINADO BOLSA FAMÍLIA. PRESTAÇÃO PÚBLICA AFETA À SEARA DO DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO PARA O JULGAMENTO DO CONFLITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

1. Conflito de competência deflagrado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Piracicaba, tendo como suscitado o Juízo do Juizado Especial Federal de Piracicaba, em sede de ação em que se pleiteia a concessão do benefício denominado bolsa família.

2. Não se trata, no caso, de benefício previdenciário ou mesmo de benefício inserido na estrutura de Assistência Social mantida pelo país, de molde a justificar a competência da Terceira Seção desta Corte.

3. Aplicação de precedente do Órgão Especial deste tribunal, no qual se discutia a competência para o julgamento do auxílio emergencial criado pela Lei nº 13.982/2020 - pago a desempregados, microempreendedores, contribuintes individuais do RGPS e trabalhadores informais -, restando assentado tratar-se de prestação pública, afeta, portanto, à seara do Direito Administrativo (CC 5003830-29.2021.4.03.0000).

4. A mens do referido precedente, embora se trate de benefício diverso, quadra ao caso presente, em que se tem uma prestação do Poder Público, sem que se verifique vinculação, pelo legislador, ao Sistema da Previdência ou da Assistência Social.

5. Competente, portanto, a Segunda Seção para o julgamento do conflito. 6. Embora o autor, na origem, intitule a ação como “de obrigação de fazer (restabelecimento pagamento do bolsa família) c/c tutela de urgência e indenização por danos morais”, chegando mesmo a pleitear o mencionado restabelecimento do benefício, fato é que na exordial esclarece ter requerido o benefício na seara administrativa e “desde então, vem aguardando um retorno quanto a sua solicitação”. 7. Em consulta ao PJe de Primeira Instância, também não se constata a juntada, pelo autor, de qualquer documento que apontasse ter ocorrido um prévio indeferimento na seara administrativa. 8. Não se trata, assim, de hipótese de pretensão de anulação de ato administrativo que inviabilizasse a tramitação do feito de origem perante o Juizado. E sendo o valor da causa originária inferior a sessenta salários mínimos, competente o Juízo do JEF para o julgamento do processo. 9. Conflito de competência julgado procedente.

(TRF-3 - CCCiv: 50348004120234030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 2ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/07/2024) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO NÃO INSERIDO NO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL. COMPETÊNCIA CIVIL/ADMINISTRATIVA.

1. Ao instituir o Auxílio Emergencial, o art. 2º da Lei n. 13.982/2020 estabelece, em seus parágrafos 2º e 3º, nítidos paralelos entre esse benefício e aquele instituído pela Lei nº 10.836/2004 (Programa do Bolsa Família), inclusive prevendo a possibilidade de substituição temporária desse último pelo primeiro, caso mais vantajoso.

2. Desse modo, o Auxílio Emergencial consubstancia a implementação de política pública de redução de desigualdades sociais e manutenção de renda, tal como o Bolsa Família, com a especificidade de que, no caso do Auxílio Emergencial, as circunstâncias que ensejam a sua instituição são aquelas resultantes de crise pública, excepcional e temporária, decorrente pandemia de Covid-19.

3. Face ao seu delineamento legal, portanto, o Auxílio Emergencial previsto no art. 2º da Lei n. 13.982/2020 não possui natureza previdenciária, e tampouco se insere no âmbito dos benefícios assistenciais do sistema de Seguridade Social pátrio, de modo que resta afastada a competência dos órgãos judicantes com atribuição para o processo e julgamento de lides previdenciárias e afins.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA 5018344-91.2020.4.04.0000, PAULO AFONSO BRUM VAZ, TRF4 - CORTE ESPECIAL, 03/07/2020.) (Grifo nosso)

Nesse contexto, evidencia-se a competência do Juízo da 16ª. Vara do Rio de Janeiro, tendo em vista a natureza administrativa da presente ação e a competência, exclusivamente, previdenciária da 39ª. Vara Federal do Rio de Janeiro.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do presente conflito de competência para **DECLARAR COMPETENTE** o Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro para processar e julgar a lide objeto dos autos nº **5069664-24.2024.4.02.5101**. Publique-se. Intime-se.

Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.

5018130-07.2025.4.02.5101

510015600502 .V3